P U T U S A N

Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SABRI als BRI;**
2. Tempat lahir : Gayo Luwes;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 07 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jempa Kuta Bahagia Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya Prop. Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan 22 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sri Wahyuni, S.H. Hj. Erlina, S.H. Elfina, S.H. Desi Riana Harahap, S.H. Syarifahta Sembiring, S.H. sebagai Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor advokat LBH Menara Keadilan beralamat di Jl. Bambu No. 64 Medan. Berdasarkan penetapan penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal tanggal 24 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sabri Als Bri Stelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkanNarkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa* 17 (tujuh belas) karung goni plastik warna putih berisi narkotika jenis daun ganja kering seberat 267.000 gram (dua ratus enam puluh tujuh ribu) gram netto"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2)UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sabri als Bri dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 17 (tujuh belas) karung goni plastik warna putih berisi narkotika jenis daun ganja kering keseluruhannya seberat 267.000 gr (dua ratus enam puluh tujuh ribu) gram netto.
   - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Redmi 6A warna Rose gold dengan nomor kartu / sim card 082267827606, Imei.1 868669038233907, Imei.2 868669038233915.
   - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Sony Experia warna hitam tanpa sim card. Imei 357662101514145.
   - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor kartu / sim card 081367990785, Imei.1 357684103935680, Imei.2 357684103985685.

   Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih No.Pol : BK 1132 NAW, beserta kunci kontak dan STNK Nomor : 12823207, an. pemilik PUTRI NANDA LUSIANA, (No.Registrasi : BL 1479 GI).

  Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum dan juga Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut: Mohon kiranya agar Terdakwa jangan dijatuhi hukuman mati dan memohon untuk keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa SABRI als BRI bersama - sama dengan saksi SAPUAN IDRIS als IDRIS (dituntut secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Kabanjahe – Merek Desa Tiga Panah Kec. Tigapanah Kab. Karo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya, *yang melakukan, yang sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa* 17 (tujuh belas) karung goni plastik warna putih berisi narkotika jenis daun ganja kering seberat 267.000 gram (dua ratus enam puluh tujuh ribu) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, saksi Bengseng Gultom, saksi Muhammad Alfarizi, SH dan saksi Andi Berginta Kaban, SH anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman narkotika jenis daun ganja kering dari Aceh menuju ke Medan melalui jalur Kabanjahe dengan menggunakan Mobil Toyota Rush warna putih No.Pol. BK 1132 NAW yang dikendarai oleh terdakwa Sabri als Bri dan saksi Sapuan Idris als Idris, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 16.45 wib pada saat saksi Bengseng Gultom, saksi Muhammad Alfarizi, SH dan saksi Andi Berginta Kaban, SH anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut bersama dengan teamnya berada di Desa Bandar Tongging Tigapanah Kec. Tigapanah Kab. Karo melihat ciri-ciri mobil yang diberikan oleh Informan yaitu mobil Toyota Rush warna putih No.Pol : BK 1132 NAW, yang melintas dari arah Merek menuju ke Medan, selanjutnya saksi bersama dengan teamnya dari Ditresnarkoba Polda Sumut mengikuti mobil tersebut dan sekitar pukul 17.00 wib, saat tiba di Jalan Lintas Kabanjahe-Merek Desa Bandar Tongging Tigapanah Kec. Tigapanah Kab. Karo, saksi saksi bersama dengan teamnya dari Ditresnarkoba Polda Sumut langsung melakukan menyalip dan menghalangi mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi Sapuan Idris als Idris dan terdakwa bersama dengan saksi Sapuan Idris als Idris mencoba melarikan diri namun setelah dilakukan pengejaran akhirnya dapat diberhentikan oleh saksi bersama dengan teamnya Ditresnarkoba Polda Sumut, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sapuan Idris als Idris pun turun dan mencoba melarikan diri namun berhasil tertangkap, selanjutnya saksi bersama dengan teamnyamelaksanakan pemeriksaan didalam mobil, dari hasil pemeriksaan dibagasi belakang mobil ditemukan 17 (tujuh belas) karung goni plastik warna putih yang didalamnya berisi narkotika jenis daun ganja kering, selanjutnya saksi dan teamnya pun mengintrogasi terdakwa bersama dengan saksi Sapuan Idris als Idris dan terdakwa bersama dengan saksi Sapuan Idris als Idris mengakui bahwa barang bukti 17 (tujuh belas) karung goni plastik warna putih yang didalamnya berisi narkotika jenis daun ganja kering diperoleh dari Jais untuk diserahkan di Medan dan terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan sebesar Rp.16.000.000.-(enam belas juta rupiah) sedangkan saksi Sapuan Idris als Idris mendapatkan upah sebesar Rp.14.000.000.-(empat belas juta rupiah) apabila berhasil sampai tujuan Selanjutnya terdakwa dan saksi Sapuan Idris als Idris beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkoba Polda Sumut untuk di Proses lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Sapuan Idris als Idris tersebut yang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis ganja No. Lab.3355/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R. Fani Miranda, S.T., telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa SABRI als BRI dan SAPUAN IDRIS als IDRIS adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidair:

Bahwa ia terdakwa SABRI als BRI bersama- sama dengan saksi SAPUAN IDRIS als IDRIS (dituntut secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Kabanjahe – Merek Desa Tiga Panah Kec. Tigapanah Kab. Karo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya, *yang melakukan, yang sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum* menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman *berupa* 17 (tujuh belas) karung goni plastik warna putih berisi narkotika jenis daun ganja kering seberat 267.000 gram (dua ratus enam puluh tujuh ribu) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, saksi Bengseng Gultom, saksi Muhammad Alfarizi, SH dan saksi Andi Berginta Kaban, SH anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Sabri als Bri dan saksi Sapuan Idris als Idris ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memiliki, menyimpan narkotika jenis daun ganja kering yang dibawa dari Aceh menuju Medan melalui jalur Kabanjahe dengan menggunakan Mobil Toyota Rush warna putih No.Pol. BK 1132 NAW yang dikendarai oleh terdakwa Sabri als Bri dan saksi Sapuan Idris als Idris, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 16.45 wib pada saat saksi Bengseng Gultom, saksi Muhammad Alfarizi, SH dan saksi Andi Berginta Kaban, SH anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut bersama dengan teamnya berada di Desa Bandar Tongging Tigapanah Kec. Tigapanah Kab. Karo melihat ciri-ciri mobil yang diberikan oleh Informan yaitu mobil Toyota Rush warna putih No.Pol : BK 1132 NAW, yang melintas dari arah Merek menuju ke Medan, selanjutnya saksi bersama dengan teamnya dari Ditresnarkoba Polda Sumut mengikuti mobil tersebut dan sekitar pukul 17.00 wib, saat tiba di Jalan Lintas Kabanjahe-Merek Desa Bandar Tongging Tigapanah Kec. Tigapanah Kab. Karo, saksi saksi bersama dengan teamnya dari Ditresnarkoba Polda Sumut langsung melakukan menyalip dan menghalangi mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi Sapuan Idris als Idris dan terdakwa bersama dengan saksi Sapuan Idris als Idris mencoba melarikan diri namun setelah dilakukan pengejaran akhirnya dapat diberhentikan oleh saksi bersama dengan teamnya Ditresnarkoba Polda Sumut, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sapuan Idris als Idris pun turun dan mencoba melarikan diri namun berhasil tertangkap, selanjutnya saksi bersama dengan teamnya melaksanakan pemeriksaan didalam mobil, dari hasil pemeriksaan dibagasi belakang mobil ditemukan 17 (tujuh belas) karung goni plastik warna putih yang didalamnya berisi narkotika jenis daun ganja kering, selanjutnya saksi dan teamnya pun mengintrogasi terdakwa bersama dengan saksi Sapuan Idris als Idris dan terdakwa bersama dengan saksi Sapuan Idris als Idris mengakui bahwa barang bukti 17 (tujuh belas) karung goni plastik warna putih yang didalamnya berisi narkotika jenis daun ganja kering diperoleh dari Jais (dalam lidik). Selanjutnya terdakwa dan saksi Sapuan Idris als Idris beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di Proses lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Sapuan Idris als Idris tersebut yang *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis ganja No. Lab.3355/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R. Fani Miranda, S.T., telah dilakukan analisis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara kimia forensik terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa SABRI als BRI dan SAPUAN IDRIS als IDRIS adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Bengseng Gultom, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama dengan rekan anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah menangkap Terdakwa bersama dengan kawannya bernama Sapuan Idris Als Idris, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira Pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Kabanjahe – Merek Desa Tiga Panah Kec. Tigapanah Kab. Karo karena telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) bal atau sebanyak 17 (tujuh belas) karung goni plastik warna putih dengan berat 267.000 (dua ratus enam puluh tujuh ribu) gram netto;
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan menangkap Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:
    1. 17 (tujuh belas) karung goni plastik warna putih berisi narkotika jenis daun ganja kering keseluruhannya seberat 267.000 gr (dua ratus enam puluh tujuh ribu) gram netto;
    2. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Redmi 6A warna Rose gold dengan nomor kartu / sim card 082267827606, Imei.1 868669038233907, Imei.2 868669038233915;
    3. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Sony Experia warna hitam tanpa sim card. Imei 357662101514145;
    4. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor kartu / sim card 081367990785, Imei.1 357684103935680, Imei.2 357684103985685;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih No.Pol: BK 1132 NAW, beserta kunci kontak dan STNK Nomor: 12823207, an. pemilik PUTRI NANDA LUSIANA, (No. Registrasi: BL 1479 GI);

- Bahwa, bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, saksi, Muhammad Alfarizi dan Andi Berginta Kaban serta anggota Tim lainnya masing-masing anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada pengiriman narkotika jenis daun ganja kering dari Aceh menuju ke Medan melewati Jalan daerah Kabanjahe dengan menggunakan Mobil Toyota Rush warna putih No.Pol. BK 1132 NAW yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 16.45 Wib saksi, Muhammad Alfarizi dan Andi Berginta Kaban serta Tim dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah berangkat dan berada di daerah Desa Bandar Tongging Tigapanah Kec. Tigapanah Kab. Karo dengan maksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Saat itu saksi dan rekan melihat ciri-ciri mobil yang diberikan oleh Informan yaitu mobil Toyota Rush warna putih No. Pol: BK 1132 NAW, melintas dari arah Merek menuju ke Medan, selanjutnya saksi bersama dengan teamnya dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah membuntuti dan mengikuti mobil tersebut. Sekitar pukul 17.00 Wib, saat tiba di Jalan Lintas Kabanjahe-Merek Desa Bandar Tongging Tigapanah Kec. Tigapanah Kab. Karo, saksi bersama dengan team langsung menyalip dan menghadang mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris, pada saat itu Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris berusaha melarikan diri, namun setelah dilakukan pengejaran akhirnya berhasil diberhentikan oleh saksi bersama rekan;
- Bahwa, pada saat Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris turun dari dalam mobil mereka berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap. Selanjutnya saksi dan rekan melakukan pemeriksaan, interogasi terhadap Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris dan menggeledah mobil yang mereka kendarai dimana pada saat itu telah ditemukan pada bagian bagasi belakang mobil Toyota Rush warna putih No.Pol: BK 1132 NAW telah ditemukan 267 (dua ratus enam puluh tujuh) bal atau sebanyak 17 (tujuh belas) karung goni plastik warna putih dengan berat 267.000 (dua ratus enam puluh tujuh ribu) gram netto. Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris mengakui barang bukti bukti narkotika jenis daun ganja kering

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut diperoleh dari Jais untuk dibawa ke Medan. Atas pekerjaannya tersebut Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris akan diberikan upah oleh Jais sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dengan pembagian Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp16.000.000.00 (enam belas juta rupiah) sedangkan Sapuan Idris Als Idris mendapatkan upah sejumlah Rp14.000.000.00 (empat belas juta rupiah) setelah barangnya sampai di Medan;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris beserta dengan barang bukti telah dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di Proses lebih lanjut;
- Bahwa, atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi, Andi Berginta Kaban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama dengan rekan anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah menangkap Terdakwa bersama dengan kawannya bernama Sapuan Idris Als Idris, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira Pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Kabanjahe – Merek Desa Tiga Panah Kec. Tigapanah Kab. Karo karena telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) bal atau sebanyak 17 (tujuh belas) karung goni plastik warna putih dengan berat 267.000 (dua ratus enam puluh tujuh ribu) gram netto;
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan menangkap Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  1. 17 (tujuh belas) karung goni plastik warna putih berisi narkotika jenis daun ganja kering keseluruhannya seberat 267.000 gr (dua ratus enam puluh tujuh ribu) gram netto;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Redmi 6A warna Rose gold dengan nomor kartu / sim card 082267827606, Imei.1 868669038233907, Imei.2 868669038233915;
3. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Sony Experia warna hitam tanpa sim card. Imei 357662101514145;
4. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor kartu / sim card 081367990785, Imei.1 357684103935680, Imei.2 357684103985685;
5. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih No.Pol: BK 1132 NAW, beserta kunci kontak dan STNK Nomor: 12823207, an. pemilik PUTRI NANDA LUSIANA, (No. Registrasi: BL 1479 GI);

- Bahwa, bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, saksi, Muhammad Alfarizi dan Andi Berginta Kaban serta anggota Tim lainnya masing-masing anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada pengiriman narkotika jenis daun ganja kering dari Aceh menuju ke Medan melewati Jalan daerah Kabanjahe dengan menggunakan Mobil Toyota Rush warna putih No.Pol. BK 1132 NAW yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 16.45 Wib saksi, Muhammad Alfarizi dan Andi Berginta Kaban serta Tim dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah berangkat dan berada di daerah Desa Bandar Tongging Tigapanah Kec. Tigapanah Kab. Karo dengan maksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Saat itu saksi dan rekan melihat ciri-ciri mobil yang diberikan oleh Informan yaitu mobil Toyota Rush warna putih No.Pol: BK 1132 NAW, melintas dari arah Merek menuju ke Medan, selanjutnya saksi bersama dengan teamnya dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah membuntuti dan mengikuti mobil tersebut. Sekitar pukul 17.00 Wib, saat tiba di Jalan Lintas Kabanjahe-Merek Desa Bandar Tongging Tigapanah Kec. Tigapanah Kab. Karo, saksi bersama dengan team langsung menyalip dan menghadang mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris, pada saat itu Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris berusaha melarikan diri, namun setelah dilakukan pengejaran akhirnya berhasil diberhentikan oleh saksi bersama rekan;
- Bahwa, pada saat Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris turun dari dalam mobil mereka berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selanjutnya saksi dan rekan melakukan pemeriksaan, interogasi terhadap Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris dan menggeledah mobil yang mereka kendarai dimana pada saat itu telah ditemukan pada bagian bagasi belakang mobil Toyota Rush warna putih No.Pol: BK 1132 NAW telah ditemukan 267 (dua ratus enam puluh tujuh) bal atau sebanyak 17 (tujuh belas) karung goni plastik warna putih dengan berat 267.000 (dua ratus enam puluh tujuh ribu) gram netto. Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris mengakui barang bukti bukti narkotika jenis daun ganja kering tersebut diperoleh dari Jais untuk dibawa ke Medan. Atas pekerjaannya tersebut Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris akan diberikan upah oleh Jais sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dengan pembagian Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp16.000.000.00 (enam belas juta rupiah) sedangkan Sapuan Idris Als Idris mendapatkan upah sejumlah Rp14.000.000.00 (empat belas juta rupiah) setelah barangnya sampai di Medan;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris beserta dengan barang bukti telah dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di Proses lebih lanjut;
- Bahwa, atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis ganja No. Lab.3355/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., Apt., Dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 517 (lima ratus tujuh belas) gram milik terdakwa Sabri Als Bri dan Sapuan Idris Als Idris. Berdasarkan hasil pemeriksaan telah diambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 7 Juni 2023 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) karung goni plastik warna putih berisi narkotika golongan I jenis daun ganja kering dengan berat 267.000 (dua ratus enam puluh tujuh ribu) gram netto;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira Pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Kabanjahe – Merek Desa Tiga Panah Kec. Tigapanah Kab. Karo karena telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) bal atau sebanyak 17 (tujuh belas) karung goni plastik warna putih dengan berat 267.000 (dua ratus enam puluh tujuh ribu) gram netto;
- Bahwa, pada saat Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris ditangkap telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  1. 17 (tujuh belas) karung goni plastik warna putih berisi narkotika jenis daun ganja kering keseluruhannya seberat 267.000 gr (dua ratus enam puluh tujuh ribu) gram netto;
  2. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Redmi 6A warna Rose gold dengan nomor kartu / sim card 082267827606, Imei.1 868669038233907, Imei.2 868669038233915;
  3. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Sony Experia warna hitam tanpa sim card. Imei 357662101514145;
  4. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor kartu / sim card 081367990785, Imei.1 357684103935680, Imei.2 357684103985685;
  5. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih No.Pol: BK 1132 NAW, beserta kunci kontak dan STNK Nomor: 12823207, an. pemilik PUTRI NANDA LUSIANA, (No. Registrasi: BL 1479 GI);
- Bahwa, pada hari hari Jum'at tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa telah dihubungi oleh Jais dengan mengatakan "ini ada kerja lagi bawa ganja ke Medan, mau gak", Terdakwa menjawab "bisa".

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kemudian Jais mengatakan “ya sudah kalau bisa ku jemput”. Terdakwa menjawab “aku dirumah kawan, nanti kalau sudah sampai telphon, aku di Kampung Rama Inong”, Jais menjawab “ya nanti kalau sudah sampai ku telphon”;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wib Jais menelphon Terdakwa dengan mengatakan “aku sudah sampai di depan Koramil Rama Inong pakai mobil Rush warna putih BL 1479 GI”, Terdakwa menjawab “tunggu sebentar”, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju ke depan Kantor Koramil. Setelah bertemu dengan Jais, lalu Terdakwa langsung masuk kedalam mobil Rush warna putih dan duduk didepan disamping sopir (Sapuan Idris Als Idris), sedangkan Jais duduk di jok tengah bersama dengan kawannya bernama Iko, Amat setelah itu kami langsung berangkat menuju ke Takengon. Pada saat dalam perjalan oleh Jais mengatakan bahwa “nanti upahnya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), bagi dua dengan kawanmu (Idris) yang ikut ngantar, Rp16.000.000,00 (enam belsa juta rupiah) untuk mu, Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)”. Pada saat sampai di Simpang Empat Jeram kami berhenti untuk makan dan saat itu oleh Jais mengatakan kepada Terdakwa **“supaya jangan memberitahukan kepada Sapuan Idris Als Idris bahwa barang yang akan diangkut nantinya adalah ganja dengan maksud agar lebih aman”**;
- Bahwa, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Sapuan Idris Als Idris dan jais sampai di Takengon dan istirahat di rumah kawan Jais. Pada saat itu oleh Jais meminta kepada Iko untuk merental/ menyewa mobil satu lagi (mobil merek Honda Mobillio) yang ada didaerah Pondok Baru Kab. Benar Meriah. Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris berada di Takengon selama 4 (empat) hari sambil menunggu perintah selanjutnya dari Jais sambil menunggu barang (ganja) yang belum siap untuk diangkut;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris diperintahkan oleh Jais berangkat dari Takengon menuju ke Betung dengan menggunakan mobil Rush warna putih BL 1479 GI yang dikendarai oleh Terdakwa. Sedangkan Jais, Iko dan Amat menggendarai Mobil Honda Mobillio. Sekira pukul 02.00 Wib Jais menelphon Terdakwa dengan mengatakan “dimana” Terdakwa menjawab “sudah dekat Betung” lalu Jais menyuruh kepada Terdakwa supaya nantinya mobilnya menuju kearah Puskesmas Betung warna hijau ada simpang belok ke kiri dan masuk kedalam lebih kurang 10

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sepuluh) meter karena disana sudah ada 3 (tiga) orang kawannya sudah menunggu Terdakwa dipinggir jalan. Sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris telah bertemu dengan 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal, oleh Jais telah menelphon Sapuan Idris supaya menyerahkan mobil Rush warna putih BL 1479 GI kepada ketiga orang tersebut, pada awalnya Sapuan Idris keberatan untuk menyerahkan mobil tersebut karena yang bertanggungjawab atas mobil tersebut adalah Sapuan Idris Als Idris, namun setelah diyakinkan oleh Jais bahwa tidak ada masalah, lalu mobil tersebut telah diserahkan kepada ketiga orang tersebut, kemudian mereka mengatakan kepada Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris "kami saja yang muat, kalian tunggu disini", kemudian Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris turun dari mobil dan menunggu dipinggir jalan. Selanjutnya mereka dengan menggunakan mobil Rush warna putih BL 1479 GI pergi untuk memuat barang (ganja), tidak berapa lama kemudian salah seorang diantara mereka menelphon Terdakwa agar menyuruh kami menunggunya di dalam kebun yang ada didekat tersebut supaya jangan sampai diketahui orang;

- Bahwa, 30 (tiga puluh) menit kemudian sekira pukul 03.00 Wib mereka telah kembali menjumpai Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris dengan menggunakan mobil Rush warna putih BL 1479 GI yang telah dimuat ganja dibagian belakang, selanjutnya Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris langsung berangkat menuju kearah Medan;
- Bahwa, dengan menggunakan hanphon milik Terdakwa, lalu Sapuan Idris Als Idris menelphon Jais dengan mengatakan "barang sudah dimuat kami mau berangkat", oleh Jais menjawab "aman". Pada saat itu oleh Jais memerintahkan kepada Terdakwa dan sapuan Idris Als Idris untuk mengikuti mobilnya yang sudah lebih dahulu berangkat. Selama dalam perjalanan Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris selalu berkomunikasi Jais dan saat itu oleh Jais menyuruh kepada Terdakwa untuk mengganti No.Pol dari BL 1479 GI menjadi BK 1132 Naw yang telah disiapkan sebelumnya oleh Jais. Setibanya di daerah Meunasah kami berhenti untuk mengganti plat No. Pol dari BL 1479 GI menjadi BK 1132 NAW adapun yang mengendarai mobil saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris telah sampai di daerah Subulussalam, **Sapuan Idris Als Idris lalu terbangun kemudian bertanya kepada Terdakwa "sebenarnya apa isi barang yang ada dalam karung goni yang kita bawa ini" Terdakwa**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjawab "isi karung tersebut adalah ganja" mendengar hal tersebut lalu sapuan mengatakan kepada Terdakwa "tolong berhenti mobilnya karena saya mau turun". Mendengar hal tersebut lalu Terdakwa menelphon Jais yang berada didalam mobil didepan kami untuk memberitahukan bahwa Sapuan Idris tidak mau melanjutnkan perjalanan lagi, oleh Jais mengatakan kita berhenti dulu di Meunasah yang ada ditempat tersebut. Setelah berhenti lalu oleh Jais dengan nada mengancam kepada Sapuan Idris Als Idris dengan mengatakan bahwa jika Sapuan tidak ikut maka mobil yang telah direntalnya tidak aman. Kemudian kamipun melanjutkan perjalanan menuju ke arah Medan dimana posisi mobil yang Terdakwa dan sapuan Idris Als Idris kendarai berada dibelakang, sedangkan mobil yang dikendarai oleh Jais, Amat, Iko berada di depan;

- Bahwa, sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris sampai di Jalan Kabanjahe - Merek Desa Tigapanah Kec. Tigapanah Kab Karo, kemudian tiba-tiba mobil yang kami kendarai telah dipepeti dan dihadang oleh mobil lain, saat itu Terdakwa langsung turun dari mobil dan berusaha melarikan diri menuju kekebun didekat kejadian, sedangkan Sapuan Idris Als Idris telah ditangkap oleh Anggota Polisi. Setelah dikejar akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap juga;
- Bahwa, selanjutnya pihak Kepolisian telah membuka pintu belakang mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris (Rush warna putih BL 1479 GI / BK 1132 NAW) untuk memeriksa isi barang yang ada di dalamnya, setelah diperiksa, digeledah diketahui bahwa isi barang yang dibawa adalah daun ganja sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) bal atau sebanyak 17 (tujuh belas) karung goni plastik warna putih dengan berat 267.000 (dua ratus enam puluh tujuh ribu) gram netto;
- Bahwa, pada saat Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terhadap perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. 17 (tujuh belas) karung goni plastik warna putih berisi narkotika jenis daun ganja kering keseluruhannya seberat 267.000 gr (dua ratus enam puluh tujuh ribu) gram netto;
2. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Redmi 6A warna Rose gold dengan nomor kartu / sim card 082267827606, Imei.1 868669038233907, Imei.2 868669038233915;
3. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Sony Experia warna hitam tanpa sim card. Imei 357662101514145;
4. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor kartu / sim card 081367990785, Imei.1 357684103935680, Imei.2 357684103985685;
5. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih No.Pol: BK 1132 NAW, beserta kunci kontak dan STNK Nomor: 12823207, an. pemilik PUTRI NANDA LUSIANA, (No. Registrasi: BL 1479 GI);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira Pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Kabanjahe – Merek Desa Tiga Panah Kec. Tigapanah Kab. Karo karena telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) bal atau sebanyak 17 (tujuh belas) karung goni plastik warna putih dengan berat 267.000 (dua ratus enam puluh tujuh ribu) gram netto;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris ditangkap telah ditemukan dan disita barang bukti oleh pihak Kepolisian dari Diresnarkoba Polda Sumut berupa:
  1. 17 (tujuh belas) karung goni plastik warna putih berisi narkotika jenis daun ganja kering keseluruhannya seberat 267.000 gr (dua ratus enam puluh tujuh ribu) gram netto;
  2. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Redmi 6A warna Rose gold dengan nomor kartu / sim card 082267827606, Imei.1 868669038233907, Imei.2 868669038233915;
  3. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Sony Experia warna hitam tanpa sim card. Imei 357662101514145;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor kartu / sim card 081367990785, Imei.1 357684103935680, Imei.2 357684103985685;
5. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih No.Pol: BK 1132 NAW, beserta kunci kontak dan STNK Nomor: 12823207, an. pemilik PUTRI NANDA LUSIANA, (No. Registrasi: BL 1479 GI);

- Bahwa, benar pada hari hari Jum'at tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa telah dihubungi oleh Jais dengan mengatakan "ini ada kerja lagi bawa ganja ke Medan, mau gak", Terdakwa menjawab "bisa". Kemudian Jais mengatakan "ya sudah kalau bisa ku jemput". Terdakwa menjawab "aku dirumah kawan, nanti kalau sudah sampai telphon, aku di Kampung Rama Inong", Jais menjawab "ya nanti kalau sudah sampai ku telphon";
- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wib Jais menelphon Terdakwa dengan mengatakan "aku sudah sampai di depan Koramil Rama Inong pakai mobil Rush warna putih BL 1479 GI", Terdakwa menjawab "tunggu sebentar", selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju ke depan Kantor Koramil. Setelah bertemu dengan Jais, lalu Terdakwa langsung masuk kedalam mobil Rush warna putih dan duduk didepan disamping sopir (Sapuan Idris Als Idris), sedangkan Jais duduk di jok tengah bersama dengan kawannya bernama Iko, Amat setelah itu kami langsung berangkat menuju ke Takengon. Pada saat dalam perjalan oleh Jais mengatakan bahwa "nanti upahnya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), bagi dua dengan kawanmu (Idris) yang ikut ngantar, Rp16.000.000,00 (enam belsa juta rupiah) untuk mu, Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)". Pada saat sampai di Simpang Empat Jeram kami berhenti untuk makan dan saat itu oleh Jais mengatakan kepada Terdakwa **"supaya jangan memberitahukan kepada Sapuan Idris Als Idris bahwa barang yang akan diangkut nantinya adalah ganja dengan maksud agar lebih aman"**;
- Bahwa, benar sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Sapuan Idris Als Idris dan jais sampai di Takengon dan istirahat di rumah kawan Jais. Pada saat itu oleh Jais meminta kepada Iko untuk merental/ menyewa mobil satu lagi (mobil merek Honda Mobillio) yang ada didaerah Pondok Baru Kab. Benar Meriah. Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris berada di Takengon selama 4 (empat) hari sambil menunggu perintah selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari Jais sambil menunggu barang (ganja) yang belum siap untuk diangkut;

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris diperintahkan oleh Jais berangkat dari Takengon menuju ke Betung dengan menggunakan mobil Rush warna putih BL 1479 GI yang dikendarai oleh Terdakwa. Sedangkan Jais, Iko dan Amat menggendarai Mobil Honda Mobillio. Sekira pukul 02.00 Wib Jais menelphon Terdakwa dengan mengatakan "dimana" Terdakwa menjawab "sudah dekat Betung" lalu Jais menyuruh kepada Terdakwa supaya nantinya mobilnya menuju kearah Puskesmas Betung warna hijau ada simpang belok ke kiri dan masuk kedalam lebih kurang 10 (sepuluh) meter karena disana sudah ada 3 (tiga) orang kawannya sudah menunggu Terdakwa dipinggir jalan. Sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris telah bertemu dengan 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal, oleh Jais telah menelphon Sapuan Idris supaya menyerahkan mobil Rush warna putih BL 1479 GI kepada ketiga orang tersebut, pada awalnya Sapuan Idris keberatan untuk menyerahkan mobil tersebut karena yang bertanggungjawab atas mobil tersebut adalah Sapuan Idris Als Idris, namun setelah diyakinkan oleh Jais bahwa tidak ada masalah, lalu mobil tersebut telah diserahkan kepada ketiga orang tersebut, kemudian mereka mengatakan kepada Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris "kami saja yang muat, kalian tunggu disini", kemudian Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris turun dari mobil dan menunggu dipinggir jalan. Selanjutnya mereka dengan menggunakan mobil Rush warna putih BL 1479 GI pergi untuk memuat barang (ganja), tidak berapa lama kemudian salah seorang diantara mereka menelphon Terdakwa agar menyuruh kami menunggunya di dalam kebun yang ada didekat tersebut supaya jangan sampai diketahui orang;
- Bahwa, benar 30 (tiga puluh) menit kemudian sekira pukul 03.00 Wib mereka telah kembali menjumpai Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris dengan menggunakan mobil Rush warna putih BL 1479 GI yang telah dimuat ganja dibagian belakang, selanjutnya Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris langsung berangkat menuju kearah Medan;
- Bahwa, benar dengan menggunakan handphon milik Terdakwa, lalu Sapuan Idris Als Idris menelphon Jais dengan mengatakan "barang sudah dimuat kami mau berangkat", oleh Jais menjawab "aman". Pada saat itu oleh Jais memerintahkan kepada Terdakwa dan sapuan Idris Als

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Idris untuk mengikuti mobilnya yang sudah lebih dahulu berangkat. Selama dalam perjalanan Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris selalu berkomunikasi Jais dan saat itu oleh Jais menyuruh kepada Terdakwa untuk mengganti No.Pol dari BL 1479 GI menjadi BK 1132 Naw yang telah disiapkan sebelumnya oleh Jais. Setibanya di daerah Meunasah kami berhenti untuk mengganti plat No. Pol dari BL 1479 GI menjadi BK 1132 NAW adapun yang mengendarai mobil saat itu adalah Terdakwa;

- Bahwa, benar sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris telah sampai di daerah Subulussalam, **Sapuan Idris Als Idris lalu terbangun kemudian bertanya kepada Terdakwa "sebenarnya apa isi barang yang ada dalam karung goni yang kita bawa ini" Terdakwa menjawab "isi karung tersebut adalah ganja" mendengar hal tersebut lalu sapuan mengatakan kepada Terdakwa "tolong berhenti mobilnya karena saya mau turun". Mendengar hal tersebut lalu Terdakwa menelphon Jais yang berada didalam mobil didepan kami untuk memberitahukan bahwa Sapuan Idris tidak mau melanjutnkan perjalanan lagi, oleh Jais mengatakan kita berhenti dulu di Meunasah yang ada ditempat tersebut. Setelah berhenti lalu oleh Jais dengan nada mengancam kepada Sapuan Idris Als Idris dengan mengatakan bahwa jika Sapuan tidak ikut maka mobil yang telah direntalnya tidak aman**. Kemudian kamipun melanjutkan perjalanan menuju ke arah Medan dimana posisi mobil yang Terdakwa dan sapuan Idris Als Idris kendarai berada dibelakang, sedangkan mobil yang dikendarai oleh Jais, Amat, Iko berada di depan;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi Bengseng Gultom dan saksi Andi Berginta Kaban menerangkan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, Bengseng Gultom, Muhammad Alfarizi dan Andi Berginta Kaban serta anggota Tim lainnya masing-masing anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis daun ganja kering dari Aceh menuju ke Medan melewati Jalan daerah Kabanjahe dengan menggunakan Mobil Toyota Rush warna putih No.Pol. BK 1132 NAW yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris;
- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 16.45 Wib saksi Bengseng Gultom, Muhammad Alfarizi dan Andi Berginta Kaban serta Tim dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah berangkat dan berada di daerah Desa Bandar Tongging Tigapanah Kec. Tigapanah Kab.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Karo dengan maksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Saat itu saksi dan rekan melihat ciri-ciri mobil yang diberikan oleh Informan yaitu mobil Toyota Rush warna putih No.Pol: BK 1132 NAW, melintas dari arah Merek menuju ke Medan, selanjutnya saksi bersama dengan teamnya dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah membuntuti dan mengikuti mobil tersebut. Sekitar pukul 17.00 Wib, saat tiba di Jalan Lintas Kabanjahe-Merek Desa Bandar Tongging Tigapanah Kec. Tigapanah Kab. Karo, saksi bersama dengan team langsung menyalip dan menghadang mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris pada saat itu Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris berusaha melarikan diri, namun setelah dilakukan pengejaran akhirnya berhasil diberhentikan oleh saksi bersama rekan;

- Bahwa, benar pada saat Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris turun dari dalam mobil mereka berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap. Selanjutnya saksi dan rekan melakukan pemeriksaan, interogasi terhadap Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris dan menggeledah mobil yang mereka kendarai dimana pada saat itu telah ditemukan pada bagian bagasi belakang mobil Toyota Rush warna putih No.Pol: BK 1132 NAW telah ditemukan 267 (dua ratus enam puluh tujuh) bal atau sebanyak 17 (tujuh belas) karung goni plastik warna putih dengan berat 267.000 (dua ratus enam puluh tujuh ribu) gram netto. Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris mengakui barang bukti bukti narkotika jenis daun ganja kering tersebut diperoleh dari Jais untuk dibawa ke Medan. Atas pekerjaannya tersebut Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris akan diberikan upah oleh Jais sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dengan pembagian Sabri Als Bri mendapatkan upah sejumlah Rp16.000.000.00 (enam belas juta rupiah) sedangkan Sapuan Idris Als Idris mendapatkan upah sejumlah Rp14.000.000.00 (empat belas juta rupiah) setelah barangnya sampai di Medan;
- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris beserta dengan barang bukti telah dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di Proses lebih lanjut;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terhadap perbuatan tersebut bertentangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu:

Primair.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidair.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dibuktikan dakwaan subsidair, apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut. Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata “barang siapa”, Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah “setiap orang”. Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur “barang siapa/setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur “barang siapa/setiap orang” baru terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **Sabri als Bri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalah/keKeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan hak adalah seseorang diberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Selain dari adanya hak tentu ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana. Ada juga yang mengartikan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*), perbuatan tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dikemukanan oleh Lamintang. bahwa Istilah "tanpa hak" dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". meliputi beberapa pengertian, yaitu:

a. Bertentangan dengan hukum objektif;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Bertentangan dengan hak orang lain;

c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau

d. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menurut Sudarto, terdapat 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis);

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polsa Sumut karena telah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum membawa, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis ganja yang beratnya 267.000 (dua ratus enam puluh tujuh ribu) gram atau 267 (dua ratus enam puluh tujuh) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bengseng Gultom dan saksi Andi Berginta Kaban menerangkan menerangkan bahwa saksi bersama dengan rekan anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah menangkap Terdakwa bersama dengan kawannya bernama Sapuan Idris Als Idris, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira Pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Kabanjahe – Merek Desa Tiga Panah Kec. Tigapanah Kab. Karo karena telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) bal atau sebanyak 17 (tujuh belas) karung goni plastik warna putih dengan berat 267.000 (dua ratus enam puluh tujuh ribu) gram netto;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:

1. 17 (tujuh belas) karung goni plastik warna putih berisi narkotika jenis daun ganja kering keseluruhannya seberat 267.000 gr (dua ratus enam puluh tujuh ribu) gram netto;
2. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Redmi 6A warna Rose gold dengan nomor kartu / sim card 082267827606, Imei.1 868669038233907, Imei.2 868669038233915;
3. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Sony Experia warna hitam tanpa sim card. Imei 357662101514145;
4. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor kartu / sim card 081367990785, Imei.1 357684103935680, Imei.2 357684103985685;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih No.Pol: BK 1132 NAW, beserta kunci kontak dan STNK Nomor: 12823207, an. pemilik PUTRI NANDA LUSIANA, (No. Registrasi: BL 1479 GI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Sapuan Idris Als Idris telah membawa ganja tersebut dari Betung menuju ke Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih No.Pol: BL 1479 GI kemudian diganti dengan No.Pol BK 1132 NAW atas suruhan dari Jais;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris diperintahkan oleh Jais berangkat dari Takengon menuju ke Betung dengan menggunakan mobil Rush warna putih BL 1479 GI yang dikendarai oleh Terdakwa. Sedangkan Jais, Iko dan Amat menggendarai Mobil Honda Mobillio. Sekira pukul 02.00 Wib Jais menelphon Terdakwa dengan mengatakan “dimana” Terdakwa menjawab “sudah dekat Betung” lalu Jais menyuruh kepada Terdakwa supaya nantinya mobilnya menuju kearah Puskesmas Betung warna hijau ada simpang belok ke kiri dan masuk kedalam lebih kurang 10 (sepuluh) meter karena disana sudah ada 3 (tiga) orang kawannya sudah menunggu Terdakwa dipinggir jalan. Sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris telah bertemu dengan 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal, oleh Jais telah menelphon Sapuan Idris supaya menyerahkan mobil Rush warna putih BL 1479 GI kepada ketiga orang tersebut, pada awalnya Sapuan Idris keberatan untuk menyerahkan mobil tersebut karena yang bertanggungjawab atas mobil tersebut adalah Sapuan Idris Als Idris, namun setelah diyakinkan oleh Jais bahwa tidak ada masalah, lalu mobil tersebut telah diserahkan kepada ketiga orang tersebut, kemudian mereka mengatakan kepada Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris “kami saja yang muat, kalian tunggu disini”, kemudian Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris turun dari mobil dan menunggu dipinggir jalan. Selanjutnya mereka dengan menggunakan mobil Rush warna putih BL 1479 GI pergi untuk memuat barang (ganja), tidak berapa lama kemudian salah seorang diantara mereka menelphon Terdakwa agar menyuruh kami menunggunya di dalam kebun yang ada didekat tersebut supaya jangan sampai diketahui orang. 30 (tiga puluh) menit kemudian sekira pukul 03.00 Wib mereka telah kembali menjumpai Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris dengan menggunakan mobil Rush warna putih BL 1479 GI yang telah dimuat ganja dibagian belakang, selanjutnya Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris langsung berangkat menuju kearah Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, lalu Sapuan Idris Als Idris menelphon Jais dengan mengatakan “barang sudah dimuat kami mau berangkat”, oleh Jais menjawab “aman”. Pada saat itu oleh Jais memerintahkan kepada Terdakwa dan sapuan Idris Als Idris untuk mengikuti mobilnya yang sudah lebih dahulu berangkat. Selama dalam perjalanan Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris selalu berkomunikasi Jais dan saat itu oleh Jais menyuruh kepada Terdakwa untuk mengganti No.Pol dari BL 1479 GI menjadi BK 1132 Naw yang telah disiapkan sebelumnya oleh Jais. Setibanya di daerah Meunasah kami berhenti untuk mengganti plat No. Pol dari BL 1479 GI menjadi BK 1132 NAW adapun yang mengendarai mobil saat itu adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris telah sampai di daerah Subulussalam, Sapuan Idris Als Idris lalu terbangun kemudian bertanya kepada Terdakwa “sebenarnya apa isi barang yang ada dalam karung goni yang kita bawa ini” Terdakwa menjawab “isi karung tersebut adalah ganja” mendengar hal tersebut lalu sapuan mengatakan kepada Terdakwa “tolong berhenti mobilnya karena saya mau turun”. Mendengar hal tersebut lalu Terdakwa menelphon Jais yang berada didalam mobil didepan kami untuk memberitahukan bahwa Sapuan Idris tidak mau melanjutnkan perjalanan lagi, oleh Jais mengatakan kita berhenti dulu di Meunasah yang ada ditempat tersebut. Setelah berhenti lalu oleh Jais dengan nada mengancam kepada Sapuan Idris Als Idris dengan mengatakan bahwa jika Sapuan tidak ikut maka mobil yang telah direntalnya tidak aman. Kemudian kamipun melanjutkan perjalanan menuju ke arah Medan dimana posisi mobil yang Terdakwa dan sapuan Idris Als Idris kendarai berada dibelakang, sedangkan mobil yang dikendarai oleh Jais, Amat, Iko berada di depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bengseng Gultom dan saksi Andi Berginta Kaban dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa saksi bersama dengan rekan anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut menangkap Terdakwa bersama dengan kawannya bernama Sapuan Idris Als Idris, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira Pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Kabanjahe – Merek Desa Tiga Panah Kec. Tigapanah Kab. Karo karena kedapatan membawa/ mengangkut, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis ganja tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meyebutkan bahwa Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ”Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasan Pasal 7 menyebutkan yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya. Lebih lanjut Pasal 8 menyebutkan bahwa:

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ”Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12.

(1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Pasal 39 dimana penyaluran narkotika dilakukan oleh:

(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kata dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur dari kata tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke-tiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa arti kata menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai). Referensi: http://kamusbahasaindonesia. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Perantara adalah orang yang menjadi penghubung, maKelar dalam jual beli. Menukar adalah mengganti (dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang lain) menyilih, mengubah. Menyerahkan adalah memberikan, menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan. Menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:

a. Keadilan;
b. Pengayoman;
c. Kemanusiaan;
d. Ketertiban;
e. Perlindungan;
f. Keamanan;
g. Nilai-nilai ilmiah; dan
h. Kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

a. Narkotika Golongan I;
b. Narkotika Golongan II; dan
c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tanggal: 12 Oktober 2009, pada Nomor urut 8 menyebutkan bahwa Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bengseng Gultom dan saksi Andi Berginta Kaban menerangkan bahwa saksi bersama dengan rekan anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah menangkap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa bersama dengan kawannya bernama Sapuan Idris Als Idris, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira Pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Kabanjahe – Merek Desa Tiga Panah Kec. Tigapanah Kab. Karo karena telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) bal atau sebanyak 17 (tujuh belas) karung goni plastik warna putih dengan berat 267.000 (dua ratus enam puluh tujuh ribu) gram netto;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:

1. 17 (tujuh belas) karung goni plastik warna putih berisi narkotika jenis daun ganja kering keseluruhannya seberat 267.000 gr (dua ratus enam puluh tujuh ribu) gram netto;
2. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Redmi 6A warna Rose gold dengan nomor kartu / sim card 082267827606, Imei.1 868669038233907, Imei.2 868669038233915;
3. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Sony Experia warna hitam tanpa sim card. Imei 357662101514145;
4. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor kartu / sim card 081367990785, Imei.1 357684103935680, Imei.2 357684103985685;
5. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih No.Pol: BK 1132 NAW, beserta kunci kontak dan STNK Nomor: 12823207, an. pemilik PUTRI NANDA LUSIANA, (No.Registrasi: BL 1479 GI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari hari Jum'at tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa telah dihubungi oleh Jais dengan mengatakan "ini ada kerja lagi bawa ganja ke Medan, mau gak", Terdakwa menjawab "bisa". Kemudian Jais mengatakan "ya sudah kalau bisa ku jemput". Terdakwa menjawab "aku dirumah kawan, nanti kalau sudah sampai telphon, aku di Kampung Rama Inong", Jais menjawab "ya nanti kalau sudah sampai ku telphon";

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wib Jais menelphon Terdakwa dengan mengatakan "aku sudah sampai di depan Koramil Rama Inong pakai mobil Rush warna putih BL 1479 GI", Terdakwa menjawab "tunggu sebentar", selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju ke depan Kantor Koramil. Setelah bertemu dengan Jais, lalu Terdakwa langsung masuk kedalam mobil Rush warna putih dan duduk di depan disamping sopir (Sapuan Idris Als Idris), sedangkan Jais duduk di jok

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tengah bersama dengan kawannya bernama Iko, Amat. Setelah itu kami langsung berangkat menuju ke Takengon. Pada saat dalam perjalan oleh Jais mengatakan bahwa “nanti upahnya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), bagi dua dengan kawanmu (Idris) yang ikut ngantar, Rp16.000.000,00 (enam belsa juta rupiah) untuk mu, Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)”. Pada saat sampai di Simpang Empat Jeram kami berhenti untuk makan dan saat itu oleh Jais mengatakan kepada Terdakwa “supaya jangan memberitahukan kepada Sapuan Idris Als Idris bahwa barang yang akan diangkut nantinya adalah ganja dengan maksud agar lebih aman”;

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa, Sapuan Idris Als Idris dan Jais sampai di Takengon dan istirahat di rumah kawan Jais. Pada saat itu oleh Jais meminta ke pada Iko untuk merental/ menyewa mobil satu lagi (mobil merek Honda Mobillio) yang ada di daerah Pondok Baru Kab. Benar Meriah. Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris berada di Takengon selama 4 (empat) hari menunggu perintah selanjutnya dari Jais sambil menunggu barang (ganja) yang belum siap untuk diangkut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris diperintahkan oleh Jais berangkat dari Takengon menuju ke Betung dengan menggunakan mobil Rush warna putih BL 1479 GI yang dikendarai oleh Terdakwa. Sedangkan Jais, Iko dan Amat menggendarai Mobil Honda Mobillio. Sekira pukul 02.00 Wib Jais menelphon Terdakwa dengan mengatakan “dimana” Terdakwa menjawab “sudah dekat Betung” lalu Jais menyuruh kepada Terdakwa supaya nantinya mobilnya menuju kearah Puskesmas Betung warna hijau ada simpang belok ke kiri dan masuk kedalam lebih kurang 10 (sepuluh) meter karena disana sudah ada 3 (tiga) orang kawannya sudah menunggu Terdakwa dipinggir jalan. Sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris telah bertemu dengan 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal, oleh Jais menelphon Sapuan Idris supaya menyerahkan mobil Rush warna putih BL 1479 GI kepada ketiga orang tersebut, pada awalnya Sapuan Idris keberatan untuk menyerahkan mobil tersebut karena yang bertanggungjawab atas mobil tersebut adalah Sapuan Idris Als Idris, namun setelah diyakinkan oleh Jais bahwa tidak ada masalah, lalu mobil tersebut telah diserahkan kepada ketiga orang tersebut, kemudian mereka mengatakan kepada Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris “kami saja yang muat, kalian tunggu disini”, kemudian Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris turun dari mobil dan menunggu dipinggir jalan. Selanjutnya mereka dengan menggunakan mobil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rush warna putih BL 1479 GI pergi untuk memuat barang (ganja), tidak berapa lama kemudian salah seorang diantara mereka menelphon Terdakwa agar menyuruh kami menunggunya di dalam kebun yang ada didekat tersebut supaya jangan sampai diketahui orang;

Menimbang, bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian sekira pukul 03.00 Wib mereka telah kembali menjumpai Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris dengan menggunakan mobil Rush warna putih BL 1479 GI yang telah dimuat ganja dibagian belakang, selanjutnya Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris langsung berangkat menuju kearah Medan, dengan menggunakan handphon milik Terdakwa, lalu Sapuan Idris Als Idris menelphon Jais dengan mengatakan "barang sudah dimuat kami mau berangkat", oleh Jais menjawab "aman". Pada saat itu oleh Jais memerintahkan kepada Terdakwa dan sapuan Idris Als Idris untuk mengikuti mobilnya yang sudah lebih dahulu berangkat. Selama dalam perjalanan Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris selalu berkomunikasi Jais dan saat itu oleh Jais menyuruh kepada Terdakwa untuk mengganti No.Pol dari BL 1479 GI menjadi BK 1132 Naw yang telah disiapkan sebelumnya oleh Jais. Setibanya di daerah Meunasah kami berhenti untuk mengganti plat No. Pol dari BL 1479 GI menjadi BK 1132 NAW adapun yang mengendarai mobil saat itu adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris telah sampai di daerah Subulussalam, Sapuan Idris Als Idris lalu terbangun kemudian bertanya kepada Terdakwa "sebenarnya apa isi barang yang ada dalam karung goni yang kita bawa ini" Terdakwa menjawab "isi karung tersebut adalah ganja" mendengar hal tersebut lalu sapuan mengatakan kepada Terdakwa "tolong berhenti mobilnya karena saya mau turun". Mendengar hal tersebut lalu Terdakwa menelphon Jais yang berada didalam mobil didepan kami untuk memberitahukan bahwa Sapuan Idris tidak mau melanjutnkan perjalanan lagi, oleh Jais mengatakan kita berhenti dulu di Meunasah yang ada ditempat tersebut. Setelah berhenti lalu oleh Jais dengan nada mengancam kepada Sapuan Idris Als Idris dengan mengatakan bahwa jika Sapuan tidak ikut maka mobil yang telah direntalnya tidak aman. Kemudian kamipun melanjutkan perjalanan menuju ke arah Medan dimana posisi mobil yang Terdakwa dan sapuan Idris Als Idris kendarai berada dibelakang, sedangkan mobil yang dikendarai oleh Jais, Amat, Iko berada di depan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi Bengseng Gultom dan saksi Andi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berginta Kaban pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, Bengseng Gultom, Muhammad Alfarizi dan Andi Berginta Kaban serta anggota Tim lainnya masing-masing anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada pengiriman narkotika jenis daun ganja kering dari Aceh menuju ke Medan melewati Jalan daerah Kabanjahe dengan menggunakan Mobil Toyota Rush warna putih No.Pol. BK 1132 NAW yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Sabri Als Bri;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 16.45 Wib saksi, Muhammad Alfarizi dan Andi Berginta Kaban serta Tim dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah berangkat dan berada di daerah Desa Bandar Tongging Tigapanah Kec. Tigapanah Kab. Karo dengan maksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Saat itu saksi dan rekan melihat ciri-ciri mobil yang diberikan oleh Informan yaitu mobil Toyota Rush warna putih No.Pol: BK 1132 NAW, melintas dari arah Merek menuju ke Medan, selanjutnya saksi bersama dengan teamnya dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah membuntuti dan mengikuti mobil tersebut. Sekitar pukul 17.00 Wib, saat tiba di Jalan Lintas Kabanjahe-Merek Desa Bandar Tongging Tigapanah Kec. Tigapanah Kab. Karo, saksi bersama dengan team langsung menyalip dan menghadang mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris, pada saat itu Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris berusaha melarikan diri, namun setelah dilakukan pengejaran akhirnya berhasil diberhentikan oleh saksi bersama rekan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris turun dari dalam mobil mereka berusaha melarikan diri, namun berhasil tertangkap. Selanjutnya saksi dan rekan melakukan pemeriksaan, interogasi terhadap Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris dan menggeledah mobil yang mereka kendarai dimana pada saat itu telah ditemukan pada bagian bagasi belakang mobil Toyota Rush warna putih No.Pol: BK 1132 NAW telah ditemukan 267 (dua ratus enam puluh tujuh) bal atau sebanyak 17 (tujuh belas) karung goni plastik warna putih dengan berat 267.000 (dua ratus enam puluh tujuh ribu) gram netto. Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris mengakui barang bukti bukti narkotika jenis daun ganja kering tersebut diperoleh dari Jais untuk dibawa ke Medan. Atas pekerjaannya tersebut Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris akan diberikan upah oleh Jais sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dengan pembagian Sabri Als Bri mendapatkan upah sejumlah Rp16.000.000.00 (enam belas juta rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan Sapuan Idris Als Idris mendapatkan upah sejumlah Rp14.000.000.00 (empat belas juta rupiah) setelah barangnya sampai di Medan. Selanjutnya Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris beserta dengan barang bukti telah dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di Proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah benar narkotika golongan I jenis ganja, maka Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis ganja No. Lab.3355/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., Apt., Dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 517 (lima ratus tujuh belas) gram milik Sabri Als Bri dan Sapuan Idris Als Idris. Berdasarkan hasil pemeriksaan telah diambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berat barang bukti yang telah disita maka telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 7 Juni 2023 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) karung goni plastik warna putih berisi narkotika golongan I jenis daun ganja kering dengan berat 267.000 (dua ratus enam puluh tujuh ribu) gram netto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kepersidangan berupa:

1. 17 (tujuh belas) karung goni plastik warna putih berisi narkotika jenis daun ganja kering keseluruhannya seberat 267.000 gr (dua ratus enam puluh tujuh ribu) gram netto;
2. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Redmi 6A warna Rose gold dengan nomor kartu / sim card 082267827606, Imei.1 868669038233907, Imei.2 868669038233915;
3. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Sony Experia warna hitam tanpa sim card. Imei 357662101514145;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor kartu / sim card 081367990785, Imei.1 357684103935680, Imei.2 357684103985685;
5. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih No.Pol : BK 1132 NAW, beserta kunci kontak dan STNK Nomor : 12823207, an. pemilik PUTRI NANDA LUSIANA, (No.Registrasi : BL 1479 GI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti sebagaimana dipetimbangkan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksudkan dalam salah satu sub unsur dari unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ketiga yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat 1 KUHPidana dikenal ada 3 (tiga) kategori orang yang melakukan tindak pidana yaitu

1. Orang yang melakukan (*Pleger*) atau disebut denga pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doenplegen*) dimana seseorang yang ingin melakukan tindak pidana akan tetapi dia tidak melakukannya sendiri perbuatan tersebut, melainkan dia menggunakan atau menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut;
3. Orang turut serta melakukan (*Medepleger*) dimana orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira Pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Lintas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabanjahe – Merek Desa Tiga Panah Kec. Tigapanah Kab. Karo karena telah melakukan tindak pidana mejadi kurir/ membawa, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) bal atau sebanyak 17 (tujuh belas) karung goni plastik warna putih dengan berat 267.000 (dua ratus enam puluh tujuh ribu) gram netto;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian petimbangan hukum dalam unsur ini maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang kronologis peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh karena hal tersebut telah dipertimbangkan secara lengkap dalam unsur ke-2 dan ke-3 untuk itu terhadap hal tersebut dinyatakan telah terpenuhi. Atas dasar tersebut Majelis Hakim dalam unsur ke-4 ini cukup mempertimbangkan tentang peran Terdakwa dalam perkara aquo bahwa kedudukan dan peran Terdakwa adalah sebagai orang yang disuruh oleh Jais untuk membawa, mengangkut, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis ganja, hal tersebut dapat diketahui dari adanya pembicaraan antara Terdakwa dengan Jais pada hari hari Jum'at tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa telah dihubungi oleh Jais dengan mengatakan "ini ada kerja lagi bawa ganja ke Medan, mau gak", Terdakwa menjawab "bisa". Kemudian Jais mengatakan "ya sudah kalau bisa ku jemput". Terdakwa menjawab "aku dirumah kawan, nanti kalau sudah sampai telphon, aku di Kampung Rama Inong", Jais menjawab "ya nanti kalau sudah sampai ku telphon". Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wib Jais menelphon Terdakwa dengan mengatakan "aku sudah sampai di depan Koramil Rama Inong pakai mobil Rush warna putih BL 1479 GI", Terdakwa menjawab "tunggu sebentar", selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju ke depan Kantor Koramil. Setelah bertemu dengan Jais, lalu Terdakwa langsung masuk kedalam mobil Rush warna putih dan duduk didepan disamping sopir (Sapuan Idris Als Idris), sedangkan Jais duduk di jok tengah bersama dengan kawannya bernama Iko, Amat setelah itu kami langsung berangkat menuju ke Takengon;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris diperintahkan oleh Jais berangkat dari Takengon menuju ke Betung dengan menggunakan mobil Rush warna putih BL 1479 GI yang dikendarai oleh Terdakwa. Sedangkan Jais, Iko dan Amat menggendarai Mobil Honda Mobillio. Setelah ganja dimuat ke dalam mobil Rush warna putih BL 1479 GI oleh 3 (tiga) orang kawan Jais

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didaerah Betung, lalu sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris langsung berangkat menuju kearah Medan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul Pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Kabanjahe – Merek Desa Tiga Panah Kec. Tigapanah Kab. Karo saksi Bengseng Gultom, saksi Andi Berginta Kaban dan tim anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah menangkap Terdakwa dan Sapuan Idris Als Idris beserta barang bukti Narkotikan golongan I jenis ganja sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) bal atau seberat 267.000 (dua ratus enam puluh tujuh ribu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur ke-empat yaitu Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas oleh karena semua unsur yang menyusun Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, dinyatakan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo perlu kiranya mempertimbangkan tentang masalah penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, karena hal itu dirasakan penting dalam rangka memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada Terdakwa dan semua pihak. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan hukuman **MATI**, karena hal tersebut belum memenuhi rasa keadailan, dengan mendasarkan pada peran dari Terdakwa dalam perkara aquo adalah sebagai orang yang disuruh oleh Jais (kurir) dengan dijanjikan upah sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sedangkan yang menjadi pelaku utamanya adalah Jais maka yang tepat dan adil dijatuhi hukuman mati adalah Jais bukan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada saat menuntut Terdakwa dengan hukuman mati tidak mempertimbangkan secara utuh dan komprehensif apa yang melatarbelakangi tuntutan tersebut, namun Penuntut Umum semata-mata melakukan penuntutannya tersebut dilakukan atas dasar pendekan kepastian hukum dan atas banyaknya barang bukti. Pada hal apabila ditelusuri lebih lanjut sebenarnya yang pantas dihukum dengan hukuman berat adalah Jais karena dialah otak dari pelaku (pelaku utama);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada setiap pelaku kejahatan bukan semata-mata hanya dari banyaknya barang bukti, namun harus juga melihat peran dari pelaku pada saat melakukan kejahatan serta hal yang melatarbelakangi timbulnya perbuatan itu. Hal ini dianggap penting karena tujuan dari penjatuhan pidana bukan semata-mata memberikan efek jera akan tetapi memberikan edukasi kepada pelaku dan menjadikan pembelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari. Atas dasar pertimbangan tersebut maka hukuman yang adil dan pantas dijatuhi atas diri Terdakwa sebagai kurir (orang yang disuruh) dalam perkara aquo adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Berusahalah untuk terus menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, meskipun keadilan yang engkau berikan itu belum sempurna, karena kesempurnaan dan keadilan yang hakiki adalah milik "TUHAN YANG MAHA ESA";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka untuk itu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 17 (tujuh belas) karung goni plastik warna putih berisi narkotika jenis daun ganja kering keseluruhannya seberat 267.000 gr (dua ratus enam puluh tujuh ribu) gram netto;
2. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Redmi 6A warna Rose gold dengan nomor kartu / sim card 082267827606, Imei.1 868669038233907, Imei.2 868669038233915;
3. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Sony Experia warna hitam tanpa sim card. Imei 357662101514145;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor kartu / sim card 081367990785, Imei.1 357684103935680, Imei.2 357684103985685;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang untuk diedarkan dan juga sebagai alat komunikasi pada saat melakukan kejahatan dibidang narkotika, maka Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih No.Pol: BK 1132 NAW, beserta kunci kontak dan STNK Nomor: 12823207, an. pemilik PUTRI NANDA LUSIANA, (No. Registrasi: BL 1479 GI). Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada tanggal 17 September 2023 oleh pihak CV. Mutatang yang ditandatangai oleh Rosnah, pada pokoknya mohon pengembalian atas 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih No.Pol: BL 1479 GI kepada pihak CV. Mutatang. Sebagai dasar pertimbangan oleh pihak CV. Mutatang telah menguatkan kepemilikan mobil tersebut dengan melampirkan bukti surat berupa:

1. Foto copy Akta Notaris Nomor: 23 tanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan Notaris Cendri Nafis Mariestha, SH.;
2. Foto copy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik Putri Nanda Lusiana;
3. Foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas mobil merk Toyota Type Rush 1.5 S TDR M/T warna putih dengan No.Pol: BL 1479 GI No.Rangka: MHKE8FA3JNK083532. No.Mesin: 2NRG877650 atas nama pemilik Putri Nanda Lusiana;
4. Foto copy Kartu NPWP: 74.770.755.2-104.000 atas nama CV Mutatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diketahui bahwa terhadap barang bukti tersebut tercatat atas nama pemilik Putri Nanda Lusiana, namun mobil tersebut pada saat dipinjam oleh Sapuan Idris Als Idris berada dibawah perusahaan CV Mutatang. Terhadap bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa Sapuan Idris Als Idris yang disidangkan dalam perkara Nomor 1350/Pid.Sus/2023/PN Mdn yang merupakan perkara split dengan perkara Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Mdn atas nama Terdakwa Sabri Als Bri. Dimana pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 08 Terdakwa dihubungi oleh Jais untuk meminta kepada Terdakwa mencarikan mobil untuk dipergunakan pada hari Jum'at, kemudian Terdakwa telah menghubungi Bang Ros tempat biasa Terdakwa merental mobil. Kemudian Terdakwa menelphon Jais dengan mengatakan bahwa mobilnya sudah ada,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lalu oleh Jais mengatakan bahwa besok aja diambilnya. Pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Jais dengan mengatakan bahwa mobil yang dipesan oleh Jais telah diambil oleh Terdakwa, pada saat itu oleh Terdakwa mengatakan kepada Jais bahwa pastikan hari Sabtu besok sudah ada uangnya, karena Terdakwa sudah janji sama Bang Ros rental mobil. Oleh Jais mengatakan bahwa besok langsung akan ditransfer;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa No.Pol dari 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih yang benar adalah No.Pol: BL 1479 GI No.Rangka: MHKE8FA3JNK083532. No.Mesin: 2NRG877650, bukan No.Pol: BK 1132 NAW;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Sapuan Idris Als Idris tersebut telah bersesuaian dengan kronologis yang disampaikan oleh pihak CV Mutatang dalam permohonannya tersebut. Maka atas dasar tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap barang bukti berupa1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih No.Pol: BK 1132 NAW/ No.Pol: BL 1479 GI No.Rangka: MHKE8FA3JNK083532. No.Mesin: 2NRG877650 dikembalikan kepada CV. Mutatang;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan hanya sekedar memberikan efek jera, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik, membina dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa selama ini dianggap salah dan menyimpang dari norma, kaedah serta perilaku yang salah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa membenani biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Sabri Als Bri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakuakan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 17 (tujuh belas) karung goni plastik warna putih berisi narkotika jenis daun ganja kering keseluruhannya seberat 267.000 gr (dua ratus enam puluh tujuh ribu) gram netto;
   - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Redmi 6A warna Rose gold dengan nomor kartu / sim card 082267827606, Imei.1 868669038233907, Imei.2 868669038233915;
   - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Sony Experia warna hitam tanpa sim card. Imei 357662101514145;
   - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor kartu / sim card 081367990785, Imei.1 357684103935680, Imei.2 357684103985685;

     Dimusnahkan;
   - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih No.Pol: BK 1132 NAW, beserta kunci kontak dan STNK Nomor: 12823207, an. pemilik Putri Nanda Lusiana, (No.Registrasi: BL 1479 GI);

     Dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV. Mutatang;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurmiati, S.H., dan Eti Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Sumardy. S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Delyanti, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Eti Astuti, S.H., M.H.	Sayed Tarmizi, S.H., M.H
Nurmiati, S.H.	

Panitera Pengganti,

Sumardy. S, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)